

☐ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๑๘/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๖๓/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนพรัตน์แทรคเตอร์ ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลนาขาม ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๕๘/๒๕๕๗
หมายเลขแดงที่ ๑๗๑/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง
ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสัมปอ (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๘
ถึงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามสัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ทางเท้าข้างละ ๑ เมตร
ระยะทาง ๒๑ เมตร ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงิน
เป็นงวดๆ รวม ๓ งวด ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่ระหว่าง
การปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่



/๖ ตุลาคม...

๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้มีคำสั่งชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าเกษตรกรรมจะได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจากการทำงานล่าช้าเป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจากการทำงานล่าช้าเป็นเงินจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒โต้แย้งค่าปรับงวดที่ ๒ ดังกล่าว โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้มีคำสั่งชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนเนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในบริเวณที่จะก่อสร้างได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะชะลอการก่อสร้างหรือไม่ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบแล้วและให้ชะลอไว้ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจากการทำงานล่าช้าเป็นเงินจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อสงวนสิทธิค่าปรับแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีการส่งหนังสือขอแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนังสือขอแจ้งการปรับ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหนังสือขอแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เท่านั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เป็นค่าเสาเข็มและเงินค่าปรับคืน รวมทั้งได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวต่อนายอำเภอภูผินารายณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หลายฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับรวมเป็นเงินจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท นับจากวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดีรวม ๔ ปี ๓๕๔ วัน เป็นเงิน ๑๑๓,๖๙๔.๘๐ บาท และชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาตามคำฟ้อง โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และอ้างว่าได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน โดยอ้างว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากเกษตรกรในบริเวณพื้นที่การก่อสร้างยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต แต่หนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบราชการ เนื่องจากไม่มีคำสั่งของนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งไม่มีความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการตามลำดับชั้นพิจารณาลงนามและสั่งการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจสั่งการได้ กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือและได้รับแจ้งว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีในตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จึงไม่ถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงดังเช่นพนักงานเทศบาลตำแหน่งพนักงานธุรการ อีกทั้งผู้ที่รับหนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีขอให้ลงรับเอกสารและได้นำเอกสารฉบับจริงกลับไปเพื่อที่จะนำมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในโอกาสต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต กลับแล้งจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๒ ของสัญญาจ้างที่พิพาท สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งค่าปรับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะให้ชะลอการก่อสร้างหรือไม่ประการใดนั้น กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ทราบถึงข้อความและวัตถุประสงค์ของหนังสือทั้ง ๒ ฉบับของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงมีอาจทราบและสั่งการได้ ดังนั้น การให้ชะลอหรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด จึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรตามนัยข้อ ๑๘ วรรคสาม ของสัญญาจ้างที่พิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ชะลอหรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีจึงไม่มีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับผู้ฟ้องคดี



/หลังจากงาน...

หลังจากงานงวดสุดท้ายโดยมิได้ปรับตามงวดงานแรกและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการก่อสร้าง โดยงวดแรกมีการคิดค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท งวดที่สองมีการคิดค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท และงวดที่สามมีการคิดค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและข้อ ๑๒ ของสัญญาพิพาทโดยชอบแล้ว การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงานมีการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน มีการลงลายมือชื่อรับเงินตามเอกสาร ใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี เป็นการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีโดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๙ ของสัญญาที่พิพาทที่กำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด แต่กลับนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยตรง ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไป ในสถานที่ก่อสร้างโดยมีผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีร่วมอยู่ด้วยเพื่อจะชี้จุดแนวเขต ก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างได้ จึงได้ไปที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี และได้ทำหนังสือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีลงรับหนังสือดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการได้ลงรับแล้ว ย่อมเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของผู้ฟ้องคดี ส่วนขั้นตอนของผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเป็นหน้าที่ ของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องเสนอตามลำดับขั้นตอนเองไม่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นพนักงานในตำแหน่งจ้างเหมาบริการหรือ เป็นพนักงานในตำแหน่งธุรการของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบได้ ผู้ฟ้องคดีได้ทำ สัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และได้แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างแต่ไม่สามารถ เข้าทำการก่อสร้างได้ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากช่วงที่จะก่อสร้างสะพานข้าม (ช่วงตอนกลาง)



/มีน้ำขัง...

มีน้ำขังเต็มลำห้วยไม่สามารถเข้าก่อสร้างได้และเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต หากสูบน้ำออกเพื่อทำการก่อสร้างก็จะทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย และในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ถ่ายภาพเก็บไว้จำนวน ๒ ชุด และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีว่า กองช่างได้ออกสำรวจ พร้อมได้ดำเนินการถ่ายภาพพื้นที่ จะก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีใช้ประกอบการ พิจารณา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ทราบถึงข้อความและวัตถุประสงค์ ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือที่ขอให้มีการชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนจึงเป็นคำให้การขัดแย้งกับ เอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีตามอ้าง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี อ้างว่า ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างนั้น ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างจนกระทั่ง ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางไป ที่ สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อขอรับเอกสารดังกล่าว จากนั้น จึงได้มีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีนำหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี แก้ไขงานก่อสร้างและให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าวไว้ ผู้ฟ้องคดียืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง สำหรับค่าปรับกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้านั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและไม่มีการแก้ไข แต่อย่างใด แต่กรณีที่มีการตรวจรับงานจ้างล่าช้าเกิดจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเองไม่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี อีกทั้งการหักเงินค่าจ้าง ไว้เป็นค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดียังเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นเวลา ภายหลังจากที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้ง ๓ งวดแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือ แจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบมาก่อนแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับ ผู้ฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือขอชะลอการก่อสร้างและส่งมายังงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบนั้น ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากข้อ ๑๘ วรรคท้ายของสัญญาที่พิพาทระบุไว้ชัดเจนว่าให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างโดยอ้างว่าไม่มีคนงาน ทำงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา มีเจตนาบ่ายเบี่ยงจนเวลาล่วงเลยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งที่ล่วงเลยเวลาที่กำหนดในสัญญาแล้ว และยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดียอมเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในสัญญาในทุกกรณี ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นการก่อสร้างในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้นั้นได้ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การเก็บเกี่ยวไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีเส้นทางในการสัญจรหลายเส้นทาง และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงภาพถ่ายที่มีน้ำท่วมขังนั้น ก็มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเข้าทำงานจนล่วงเลยเวลาเข้าสู่ฤดูฝนจนนำมาสู่มูลเหตุแห่งการฟ้องคดี สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่เคยรับเอกสารให้แก่โรงงานก่อสร้างนั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นบันทึกจากกองช่างถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เข้าดำเนินการแก้ไขงาน และตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการแก้ไขตามที่ช่างผู้ควบคุมงานเสนอ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ดำเนินการแก้ไขจนเวลาล่วงเลยไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า อันเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ดำเนินการให้ทันกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้หักเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าปรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งสงวนสิทธิการปรับไปยังผู้ฟ้องคดีและหากแจ้งก็เป็นการแจ้งที่ล่วงเลยเวลาแล้วนั้น เห็นว่า การปรับถือเป็นสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว การแจ้งสงวนสิทธิหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่ใช่สาระสำคัญ เนื่องจากสัญญาจ้างได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้วในเรื่องค่าปรับ

ผู้ฟ้องคดีแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบว่าให้ชะลอการก่อสร้างหรือไม่ โดยอ้างว่าเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการหรือไม่นั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีจะให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนหรือไม่ ย่อมจะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



/เพื่อผู้ฟ้องคดี...

เพื่อผู้ฟ้องคดีชี้แจงหรือโต้แย้งตามสิทธิของตนได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมถือได้ว่ารับทราบและให้มีการชะลอไว้ก่อน และหนังสือขอชะลอการก่อสร้าง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยกล่าวอ้างว่า การก่อสร้าง เป็นอุปสรรคในการสัญจรของชาวบ้าน เนื่องจากก่อนที่จะทำการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำ ถนนสำรองให้ชาวบ้านได้สัญจรอย่างสะดวกไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถ ก่อสร้างได้นั้น เนื่องจากเกษตรกรได้ปลูกพืชทางการเกษตรรอบๆ ลำห้วยในบริเวณที่ ก่อสร้างสะพาน ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม เกษตรกรยังมีได้เก็บเกี่ยว ประกอบกับ ลำห้วยช่วงที่เป็นเขตการก่อสร้างมีลักษณะเป็นแนวยาว หากระบายน้ำออกจะทำให้เกษตรกร ที่อยู่ตอนล่างได้รับความเสียหายและเดือดร้อน ส่วนหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี แก่ไขงานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย จนกระทั่งวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทาง มาที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มอบหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อลงลายมือชื่อรับไว้ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบด้วยว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการ ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบแปลนทุกประการตามบันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ได้ตรวจรับงานไว้และมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีการแจ้งสงวนสิทธิ การปรับนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด เนื่องจากเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างและมีกรณีที่จะต้องปรับผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะปรับหรือยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้งตามสิทธิของตน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำหนังสือแจ้ง สงวนสิทธิการปรับที่ได้มีการเขียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงิน ค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น การปรับเงินค่าจ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๓ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว



/หรือไม่...

หรือไม่ เห็นว่า สัญญาพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง โดยกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้หักเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าปรับเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามลำดับ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนคำฟ้องที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับในงวดที่ ๑ จำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้หักเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าปรับ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีได้ออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑ เลขที่ ๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยระบุในใบเสร็จดังกล่าวว่า มีการสงวนสิทธิค่าปรับและหักค่าเสาเข็มไว้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้แล้วว่ามี การหักเป็นเงินค่าปรับออกจากเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ได้เงินค่าปรับในงวดที่ ๑ คืน โดยยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีที่พ้นกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ประเด็นที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมิได้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล จะเป็นเหตุให้ศาลไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำให้การโดยมิได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาตตุลาการแต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้อ้างมาในคำให้การว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในสัญญาขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดทำเป็นคำร้องเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากคำให้การ กรณีจึงไม่เป็นไปตามที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่กรณีไปดำเนินการทางอนุญาตตุลาการ และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปได้ ประเด็นที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เป็นค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดียังคงยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ตามลำดับ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแจ้ง สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด มีเพียง ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กส ๗๑๕๐๒/๕๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ส่งทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา ต่อผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ในขณะที่รับมอบพัสดุตามนัยข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การปรับถือเป็นสิทธิที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว การแจ้งสงวนสิทธิการปรับหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญ เนื่องจากสัญญาจ้างระบุไว้โดยชัดแจ้ง อยู่แล้วนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับ ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าได้ตามนัยมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ โดยหักเงินค่าจ้างจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท และจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท ตามลำดับ ไว้เป็นค่าปรับ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดี หักไว้เป็นเงินค่าปรับในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ จำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท (๗๐,๙๖๕ + ๔๔,๘๒๐) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามเงินค่าปรับดังกล่าว คืนจากผู้ถูกฟ้องคดี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ฟ้องขอให้ชำระเงินค่าปรับ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ฟ้องคดี นั้น เมื่อศาลไม่อาจรับคำฟ้องส่วนนี้ ไว้พิจารณาพิพากษาได้ จึงให้คืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีกับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ไม่รับค่าฟ้องไว้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากสัญญาต้องเป็นไปตามสัญญา การไม่แจ้งสงวนสิทธิการปรับแก่ผู้ฟ้องคดีถือว่าผู้ฟ้องคดีทราบข้อปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องปฏิบัติตามสัญญาในการถูกปรับอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าและส่งมอบงานล่าช้าเกิดความเสียหายต่อทางราชการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวม ผู้ฟ้องคดีก็ต้องถูกปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จะเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาเป็นหลัก

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องคืนค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่ฝ่ายกระทำผิดสัญญา

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีครบทั้ง ๓ งวด แต่ได้รับเงินค่าจ้างไม่ครบตามสัญญาโดยถูกหักเงินจำนวนหนึ่งไว้เป็นค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๐๒๕ บาท และตลอดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำการส่งมอบงานในแต่ละงวดไม่เคยได้รับแจ้งเรียกค่าปรับงานล่าช้าจากผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน หากผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีในขณะที่รับมอบงานนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๔ วรรคหก ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการรับมอบงานแต่ละงวดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนังสือแจ้งการปรับ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือทั้ง ๓ ฉบับ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวลงวันที่ย้อนหลังส่งมาทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีการแจ้งเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับในภายหลัง จากที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เมื่อการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นไปตามที่ระเบียบ ดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอาจเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้นจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท ไปจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด และจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยส้มป่อย (ตอนกลาง) หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามสัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๓ งวด แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าทำงานในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ และ มกราคม ๒๕๕๒ โดยได้เข้ากันน้ำ สูบน้ำ ทำทางเบียง รื้อถอนท่อเหลี่ยมเดิมออกในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และทำงานตามงานงวดที่ ๑ จนแล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ หลังครบกำหนดตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้าง ไว้เป็นค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม



/๒๕๕๒...

๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๗๐,๘๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งค่าปรับงวดที่ ๒ ดังกล่าว โดยอ้างว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้และได้มีหนังสือ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้มีการชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ทราบว่าจะให้มีการชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนหรือไม่ ทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เคยแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบมาก่อน และใช้สิทธิหักค่าปรับในชั้นเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้รับงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท จากนั้น ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าปรับคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๐๕,๐๒๕ บาท นับจากวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดี รวม ๔ ปี ๓๕๔ วัน เป็นเงิน ๑๑๓,๖๙๔.๘๐ บาท และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีกับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับในงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับ อันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาติให้พิสูจน์ได้ มาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้ เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่าไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นต้น



/นอกจาก...

นอกจากเรียกให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นอีกด้วยก็ได้ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้ ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลา รับชำระหนี้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๗ วรรคห้า กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรับแจ้งการเรียกค่าปรับ ตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย บทบัญญัติ และข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับการแจ้งสงวนสิทธิการปรับเมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน ตามสัญญาจ้าง และในขณะที่รับมอบงานจ้างนั้นด้วย ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับมอบงาน ที่จ้างจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะเรียกเอาเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อได้แจ้งหรือ บอกสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับต่อผู้ฟ้องคดีแล้วก่อนหรืออย่างช้าในวันที่ยกคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างตรวจรับงานแต่ละงวด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ตรวจรับมอบงานของผู้ฟ้องคดีในงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดี ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ อันเป็นการส่งมอบงานภายหลังวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหักค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๒๔๐ บาท กรณีส่งมอบงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิขอคืนค่าปรับไว้ด้วยตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และในใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดที่ ๑ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้อง จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ โดยไม่ได้เสนอให้บอกสงวนสิทธิปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจรับมอบงานของ ผู้ฟ้องคดีในงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีมีการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และหักค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท กรณีส่งมอบงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อโต้แย้งค่าปรับงวดที่ ๒



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว และในใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดสุดท้าย (ที่ถูกคือ งวดที่ ๒) มีปริมาณและคุณภาพถูกต้อง จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ โดยไม่ได้เสนอให้บอกสงวนสิทธิปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า ต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานของผู้ฟ้องคดีในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และหักค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท กรณีส่งมอบงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอรับเงินค่าปรับคืน และในใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดที่ ๓ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องจึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ โดยไม่ได้เสนอให้บอกสงวนสิทธิปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าต่อผู้ถูกฟ้องคดีเช่นกัน พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและขอคืนเงินค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีมาโดยตลอด ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถหักค่าปรับได้โดยไม่ต้องบอกสงวนสิทธิปรับ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างต่อผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งการปรับถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓ ฉบับ ปรากฏตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลนาขาม ที่ กส ๗๑๕๐๒/๕๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลนาขาม ที่ กส ๗๑๕๐๒/๕๑๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลนาขาม ที่ กส ๗๑๕๐๒/๖๖๓.๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่หนังสือทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในซองเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับการแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับก่อนหรือในขณะที่รับมอบพัสดุตามข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าได้ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายอื่นอันได้ใช้สิทธิ



/เรียกร้อง...

เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้จากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายตามนัยมาตรา ๓๘๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๘๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ เป็นค่าปรับจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท และหักเงินค่าจ้างในงวดที่ ๓ เป็นค่าปรับจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท จากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท (๗๐,๙๖๕ + ๔๔,๘๒๐) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๗๐,๙๖๕ บาท และจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๔๔,๘๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าปรับคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่ได้รับชำระค่าจ้างและถูกหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ตามลำดับ แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามเงินค่าปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของดอกเบี้ยดังกล่าว จึงถือเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๔ ปี ๓๔๗ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๔๒,๙๙๐.๖๑ บาท $(๑๑๕,๗๘๕ \times \frac{๗.๕}{๑๐๐} \times ๔ = ๓๔,๗๓๕.๔๘) + (๑๑๕,๗๘๕ \times \frac{๗.๕}{๑๐๐} \div ๓๖๕ \times ๓๔๗ = ๘,๒๕๕.๑๓)$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงินจำนวน ๔๒,๙๙๐.๖๑ บาท และ



/ต้องชำระ...

ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๑๕,๗๘๕ บาท พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วน ของการชนะคดีกับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

General member

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายเชียวชาญ สุขช่วย

